



1701 / 14843

ב' באדר תשפ"ג
23/02/2023

לכבוד
מר ערן יעקב
מנהל רשות המסים
רשות המסים

במייל:
eranya@taxes.gov.il

לכבוד
ח"כ משה גפני
יו"ר ועדת הכספים
כנסת ישראל

במייל:
vksafim@knesset.gov.il

לכבוד
מר בצלאל סמוטריץ'
שר האוצר
משרד האוצר

במייל:
sar@mof.gov.il

מכובדינו,

**הנדון: התייחסות לשכת רואי החשבון להצעת מחליטים בעניין צמצום ההון השחור,
הפשיעה בתחום השוק האפור והשימוש במזומן**

הרינו מתכבדים להעלות על הכתב את התייחסותנו להצעת מחליטים שבנדון המתייחסת לתיקונים שונים המוצעים לסעיפי החוק לצמצום השימוש במזומן, התשס"ח - 2018 (להלן – "חוק צמצום השימוש במזומן") ואשר נכללו במסגרת טיוטת הצעות החלטה לממשלה בדבר שינויים מבניים שיעלו לדיון במסגרת הדיונים על התכנית הכלכלית לשנים 2023 ו-2024:

פתח דבר:

1. תחילה יש לציין כי, לשכת רואי חשבון בעד חקיקה שתביא לצמצום ההון השחור ומיגור הפשיעה הנובעת מהתנהלות השוק השחור בתחום הפיננסי בשימת לב לשיקולי עלות מול תועלת בעניין הדיווח הנדרש והאכיפה הנדרשת.

2. יחד עם זאת, שימוש קיצוני בכלי המס לצורך ניגוח ההון השחור עלול לפגוע בעסקים בעיקר עסקים קמעוניים, בכלכלה החופשית ובאוכלוסייה שומרת חוק שנוהגת באופן מסורתי משך שנים (עוד בטרם העלייה לישראל) לשמור פרוטה (או יותר) במזומן לכל צרה.

3. בנוסף, הגבלת השימוש במזומן באופן קיצוני עלול לפגוע באוכלוסיות החלשות ו/או באוכלוסייה הוותיקה שעדיין נוהגת להשתמש במזומן בעיקר בשל קושי בהתנהלות טכנולוגית בעולם הפיננסי.

4. זאת ועוד, עוד בטרם הטלת המגבלות על החזקה במזומן על פי התיקונים המוצעים - אנו מציעים לאפשר לציבור הרחב להפקיד הסכומים שמוחזקים במזומן במוסדות בנקאיים ולהסדיר הנושא טרם תחולת החוק בתיאום עם המפקח על הבנקים והמוסדות הפיננסיים, שכן המוסדות הפיננסיים כיום מערימים קשיים על הפקדת מזומנים בסכומים גבוהים ואי טיפול בסוגייה זו יותיר את הציבור עברייני בעל כורחו.

5. כמו כן, יש להסדיר בחקיקה קבועה "הליך גילוי מרצון" מזורז, מוסדר ופשוט שבו יוכל הנישום להסדיר ולהצהיר על סכומי המזומן שמוחזק על ידו שלא שולם עליהם מס ו"לחזור בתשובה", הליך שכזה מחויב ונדרש בכדי לפתור מצבים שבהם לאחר כניסת תיקון החוק לתוקף, אזרח שקיבל סכומים במזומן, למשל במסגרת ירושה יוכל לפנות אל רשות המיסים בצורה מסודרת וקבועה בחוק בבקשה להסדיר את ענין חבות המיסים ככל שאלה לא שולמו.

התייחסות נקודתית לסעיפי התיקון המוצעים :

6. בכפוף ובנוסף לאמור לעיל, להלן התייחסותנו לתיקונים המוצעים -

א. הסכום המוצע בהצעה כאסור להחזקה במזומן והחזקתו תהווה עבירה פלילית ע"ס 200,000 ₪ הינו לטעמנו סכום נמוך מאוד ויש להגדילו לסך של 500,000 ₪ לפחות ואף לכדי מיליון ש"ח.

ב. לעניין ההצעה כי עוסק שמחזור עסקאותיו השנתי עולה על 15 מיליוני ₪, יהיה רשאי להחזיק מעל הסכום המותר בהחזקה במשך 7 ימי עסקים מיום ביצוע העסקה שבעקבותיה הסכום שמחזיקים בו גבוה, מספר הערות -

- יש לציין, כי עוסקים כפופים לחובת ניהול ספרים ובמסגרתם גם קופות רושמות ממוחשבות ולדיווחים שוטפים לרשות המיסים (מס הכנסה, מע"מ ניכויים, ביטוח לאומי לעובדים) ונמצאים תחת "רשת המס" באופן שוטף, כך שהטלת מגבלות ורגולציה נוספת עליהם עלולה לפגוע בפעילותם ובפרט בעסקים הקטנים שכבר כיום כורעים תחת נטל תפעולי בהתנהלות השוטפת מול הרשויות ונאלצים להקצות משאבים רבים לכך. לפיכך, מוצע שלא להטיל המגבלה על עוסקים או לחילופין להקטין באופן מהותי מחזור עסקאות שנתי שיעמוד ע"ס 1-2 מיליוני ש"ח בלבד כך עוסקים שמחזור עסקאותיהם השנתי עולה על 1-2 מיליוני ש"ח יהיו רשאים להחזיק מעל הסכום המותר בהחזקה במשך 7 ימי עסקים מיום ביצוע העסקה שבעקבותיה התקבל המזומן.

- זאת ועוד, כאשר מדובר בעוסקים שמטבע פעילותם התקבולים שמקבלים הינם במזומן, לא ברור ונראה לא מעשי לקבוע כי יחזיקו במזומן 7 ימי עסקים מיום ביצוע העסקה - שכן מדובר במחזורי עסקאות חוזרים ונשנים (מלאי מזומן בסיסי) שבסופם נותרת יתרת מזומן מעל הסכום

המותר – כך שהמגבלה איננה בת יישום. לכן מוצע כאמור שלא להטיל את המגבלה על עוסקים או לחילופין, לאפשר להחריג עוסקים מסוימים כך שעליהם לא תחול המגבלה של החזקת מזומן כלל וכל שיידרשו יהיה למלא ולהגיש טופס שבו אותם עוסקים יפרטו את הסיבה שבשלה הם מבקשים את ההקלה.

ג. ההמלצה לקביעת חובת דיווח שנתית לרשות המיסים על החזקת מזומן על ידי אדם בסכום העולה על 50,000 ₪ - הינה בעינינו בגדר גזירה שהציבור לא יוכל לעמוד בה. נראה כי, הסכום האמור נמוך באופן בלתי סביר ועלול להביא לדיווח המוני או להפרת חובת דיווח כאמור, בפרט על ידי מי שאינם חייבים בכלל בהגשת דוחות לרשות המיסים דיווח שלא ברורה מטרתו. לפיכך, נראה כי יש להעמיד הסכום שעל החזקתו חייבים לדווח, לכל הפחות בשיעור של 50% ממחצית הסכום המוצע בהצעה כאסור להחזקה במזומן ושהחזקתו תהווה עבירה פלילית (שכאמור הומלץ על ידנו להגדילו ל-500,000 ₪ לפחות כך שהכוונה למעל 250,000 ₪ חלף המופיע בהצעת מחליטים בסכום של 50,000 ש"ח). בנוסף, יש להחריג מהכלל האמור מקרים של החזקת מזומן מעל הסכום המוצע כגון: החזקה זמנית של מזומנים אגב אירוע משפחתי וכד'.

ד. לעניין התיקונים המוצעים בחלק רביעי 2 בחלק ה לפקודת מס הכנסה (בהתייחס לנאמנויות) - היות ומתנהל הליך בחינה חקיקתי נפרד בו דנים בהרחבה בתיקון חלק רביעי 2 בחלק ה' לפקודת מס הכנסה - לדעתנו אין זה המקום לתיקוני חקיקה מרחיקי לכת במסגרת חוק ההסדרים.

7. בהקשר ובנוסף לאמור לעיל, ברצוננו להגיב לטיטות תזכיר חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות התקציב 2023 ו-2024), התשפ"ג-2023, פרק :
העמקת גביית המסים והגברת האכיפה אשר קובע חובת דיווח חצי שנתית לרשות המסים של גופים פיננסים וסולקים על הכנסות והוצאות לקוחותיהם וזאת לטובת שיפור הליכי השומה.

הגם שרוב ההצעה מתייחסת לחשבונות עסקיים, לטעמנו מדובר בהצעה דרקונית, בייחוד שמדובר במידע רגיש שעשוי להיות מנוצל מעבר לייעודו המקורי רק של שיפור הליכה שומה. ההצעה תגרום לחשיפת מידע רגיש שתהיה חשופה אף להתקפות סייבר שעשויה להסב נזק בלתי הפיך לבעלי החשבונות. זאת ועוד, ההצעה חסרה במידע לגבי נוהל הפניה לקבלת המידע מהמוסד הפיננסי ונאמר כי דרישה כאמור תהא רק לאחר שוועדה מיוחדת אישרה שהדרישה עומדת בתנאי הסעיף. אנו בדעה שבטרם יישום הליכי חקיקה באופן דרמטי כל כך, ראוי שתיעשה בחינה של מנגנוני האיזון והבקרה וקביעת נוהל מסודר שיפורסם מראש ויגובה בחוות הדעת של היועץ המשפטי וזאת על מנת למזער אפשרות לפגיעה בפרטיות.

תודתנו נתונה לכל החברים שהשתתפו בכתיבת נייר התגובה: ענת ברקוביץ, אפי לבקוביץ, סיימון יניב, מוחמד עטיה.

העתק: Hesderim23@mof.gov.il

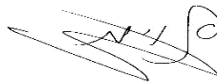
בכבוד רב,



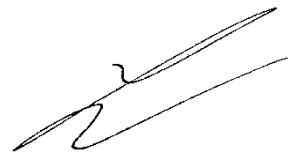
חן שרייבר, רו"ח
נשיא הלשכה



טלי עזריאל, רו"ח ועו"ד
סגנית נשיא
יו"ר ועדת הקשר
עם מס ערך מוסף



אבי נוימן, רו"ח
סגן נשיא
יו"ר משותף
ראשות ועדת המסים



ג'ק בלנגה, רו"ח ועו"ד
סגן נשיא
יו"ר משותף
ראשות ועדת המסים